

[별표 3] <개정 2005.7.20, 2006.3.7>

택시운전자격의 취소 등의 처분기준(제51조제1항관련)

위 반 사 항	관 계 법 조 문	처분기준
1. 법 제7조제1호 내지 제4호의 1에 해당하게 된 때	법 제78조제1항제1호	자격취소
2. 법 제28조제1항의 규정에 의한 금지행위중 다음 각목의 1에 해당하는 행위로 과태료처분을 받은 자가 1년 이내에 동일한 위반행위를 한 때	법 제78조제1항제3호	
가. 정당한 이유없이 여객의 승차를 거부하거나 여객을 중도에서 내리게 하는 행위		자격정지 20일
나. 신고하지 아니하거나 미터기에 의하지 아니한 부당한 요금을 요구하거나 받는 행위		자격정지 20일
다. 일정한 장소에서 장시간 정차하여 여객을 유치하는 행위		자격정지 20일
라. 승객을 합승하도록 하는 행위		자격정지 20일
3. 제2호 각목의 1에 해당하는 행위로 1년간 3회의 과태료 또는 자격정지처분을 받은 자가 동호 각목의 1에 해당하는 위반행위를 한 때	법 제78조제1항제3호의2	자격취소
4. 부정한 방법으로 법 제26조제2항의 규정에 의한 택시운전자격을 취득한 때	법 제78조제1항제2호	자격취소
4의2. 운송수입금의 전액을 납부하지 아니하여 과태료처분을 받은 자가 당해 과태료처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 위반행위를 3회 한 때	법 제78조제1항제3호의2	자격정지 20일
4의3. 운송수입금의 전액을 납부하지 아니하여 과태료처분을 받은 자가 당해 과태료처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 위반행위 4회 이상 한 때	법 제78조제1항제3호의2	자격정지 50일

5. 영 제11조의 규정에 의한 중대한 교통사고로 다음 각목의 1에 해당하는 수의 사상자를 발생하게 한 때 가. 사망자 2인 이상 나. 사망자 1인 및 중상자 3인 이상 다. 중상자 6인 이상	법 제78조제1항제4호	자격정지 60일 자격정지 50일 자격정지 40일
6. 운전업무와 관련하여 다음 각목의 1에 해당하는 부정 또는 비위사실이 있는 때 가. 택시운전자격증을 타인에게 대여한 때 나. 개인택시운송사업자가 불법으로 타인으로 하여금 대리운전을 하게한 때	법 제78조제1항제5호	자격취소 자격정지 30일
7. 기타 다음 각목의 1에 해당한 때 가. 택시운전자격정지의 처분기간 중에 택시운전업무에 종사한 때 나. 「도로교통법」 위반으로 사업용 자동차를 운전하기에 적합한 운전면허가 취소된 때 다. 제50조제1항의 규정에 의하여 택시운전자격증명을 자동차안에 게시하지 아니하고 운전업무에 종사한 때 라. 정당한 사유없이 법 제27조의 규정에 의한 교육과정을 이수하지 아니한 때	법 제78조제1항제6호	자격취소 자격취소 자격정지 5일 자격정지 5일

비 고

1. 연간 2회 이상 동일한 위반행위를 한 때에는 직전 처분일수의 2분의 1의 범위 안에서 가중하여 처분할 수 있다.
2. 자격정지처분을 받은 자가 정당한 사유없이 기일 내에 택시운전자격증을 반납하지 아니한 때에는 당해 처분일수의 2분의 1을 가중하여 처분하고, 가중처분을 받은 자가 기일 내에 택시운전자격증을 반납하지 아니한 때에는 자격취소처분을 한다.